

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1470/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายสุขชัย วงศ์ดำเนินสะดวก	โจทก์
	นายกุลवंธ คานิโย	จำเลย
	นายกุลवंธ คานิโย จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 223, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกาฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 2530 ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยข้อ ก และข มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงไม่รับส่วนฎีกาข้อ ค ถึงข้อซ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งหมด และจำเลยฎีกาฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2530 อีก ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยยื่นฎีกามาแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2530 นี้เอง ศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยไปแล้ว วันนี้จำเลยมายื่นฎีกาเป็นทำนองเดียวกันกับฎีกาฉบับเดิมอีก จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาทั้งสองฉบับของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายทุกข้อ สำหรับฎีกาฉบับแรกข้อ ก และข้อข เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง จำเลยมีสิทธิที่จะกล่าวอ้างขึ้นในชั้นฎีกาได้ และข้อ ค ถึงข้อซ เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีขัดกับพยานหลักฐานของโจทก์ที่ปรากฏในสำนวนอย่างชัดเจน ส่วนฎีกาฉบับหลังก็เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายทั้งหมดอย่างชัดเจนและคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา

ฉบับหลังนี้ก็มิชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 223 ทั้งนี้
จำเลยขอถือเอาฎีกาทั้งสองฉบับเป็นส่วนหนึ่งของคำร้องฉบับนี้ด้วย โปรดมีคำสั่งให้
รับฎีกาของจำเลยดังกล่าวเพื่อพิจารณาพิพากษาอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ โจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 148) ส่วนโจทก์ยังไม่ได้
รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา นายสุชัย วงศ์ดำเนินสะดวก ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2521 มาตรา 25,43 วรรคสอง และผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273,83
เรียงกระทงลงโทษ ขอให้ละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 43 วรรคสอง จำคุก 6 เดือน
ขอให้ปลดปล่อยเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 273 จำคุก 1 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 2 ปี
 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำนวน 142,144 ราย

จำนวนจริงที่ปรากฏในข้อนี้ (อันดับ 144 แผ่นที่ 7)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าฎีกาจำเลยฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 2530 ทั้งฉบับเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับขอบแล้ว แต่ฎีกาฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2530 ของจำเลยมีปัญหาข้อกฎหมายอันควรได้รับการวินิจฉัยให้รับฎีกาจำเลยฉบับหลังไว้พิจารณาและให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าฎีกาจำเลยฉบับลงวันที่ 29กันยายน 2530 ทั้งฉบับเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับชอบแล้ว แต่ฎีกาฉบับลงวันที่ 30กันยายน 2530ของจำเลยมีปัญหาข้อกฎหมายอันควรได้รับการวินิจฉัยให้รับฎีกาจำเลยฉบับหลังไว้พิจารณาและให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(คำนี้้ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>